

4주차 1교시. 청소년복지 관련법

1. 청소년복지 관련법의 의의

1) 주요 법령제정의 흐름

- 우리나라 청소년 정책은 「헌법」과 「청소년 기본법」을 근간으로 하여, 1997년 「청소년 보호법」, 2004년 2월 「청소년활동 진흥법」과 「청소년복지 지원법」이 제정되면서 활동·보호·복지정책 추진을 위한 법적 기반이 마련되었다.
- 우리나라에서 청소년을 주요 대상으로 한 최초의 법률은 1961년과 1962년에 각각 제정, 시행된 「미성년자보호법」과 「아동복지법」이다. 이후 「아동복지법」은 1981년 「아동복지법」으로 전면 개정되었다.
- 1987년에는 청소년 정책의 근거법이라 할 수 있는 「청소년육성법」이 제정되었고, 이를 전면 개정한 「청소년 기본법」이 1991년 3월에 제정되어 청소년정책 추진을 위한 근거가 확보되었다.
- 1990년에는 청소년정책의 기본이념과 방향 정립을 목적으로 청소년헌장이 제정되었으며 1998년 새롭게 개정되었다.
- 청소년 유해 매체물과 유해약물의 유통 및 유해업소에 대해 청소년의 출입을 규제함으로써 청소년을 보호할 목적으로 1997년 「청소년 보호법」이 제정되었고, 청소년 성보호를 목적으로 2000년 「청소년의 성보호에 관한 법률」이 시행되었고, 이후 아동성범죄가 늘어나면서 아동도 이 법에 따른 보호대상임을 명확히 하기 위해 2009년 개정을 통해 명칭을 변경했다.
- 이외에도 입법목적과 입법대상은 각각 다르지만, 청소년을 직접 대상으로 하거나 청소년의 보호, 청소년의 권리 및 의무와 관계된 조항을 포함하는 법령과 규칙은 수백 개에 달한다.

2) 청소년과 관련된 주요 법령

영역	법령(청소년을 직접대상으로 하거나 청소년을 포함하는 법률 일부를 제시)
청소년권리	헌법, 민법, 형법, 상법, 청소년 기본법, 초·중등교육법, 고등교육법, 장애인 등에 대한 특수교육법, 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 등
청소년복지	청소년 기본법, 청소년복지 지원법, 아동복지법, 국민기초생활보장법, 장애인 복지법, 입양특례법 등
청소년보호	청소년 보호법, 아동·청소년의 성보호에 관한 법률, 산업체의 근로청소년의 교육을 위한 특별법, 소년법, 보호소년 등의 처우에 관한 법률, 보호관찰 등에 관한 법률, 성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률, 성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률, 가정폭력방지 및 피해자보호에 관한 법률 등
청소년활동	청소년활동 진흥법, 한국청소년연맹육성에 관한 법률, 한국해양소년단 연맹 육성에 관한 법률, 스카우트활동 육성에 관한 법률, 국민체육진흥법 등
가족정책*	건강가정기본법, 가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률, 다문화가족지원법, 한부모가족지원법 등
청소년환경	근로기준법, 식품위생법, 도서관법, 학교도서관진흥법, 문화산업진흥기본법 등

* 가족정책관련 법령은 성평등가족부 소관 법률만 제시함

2. 청소년복지 관련법

1) 헌법

- 「헌법」은 청소년을 포함한 국민이 인간으로서의 존엄과 가치, 행복을 추구할 권리와 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권에 대한 국가의 의무를 명시한 기본법이다.
- 「헌법」은 모든 법의 근간이 되며, 청소년은 「헌법」에서 명시한 국민으로서의 권리와 의무를 지닌다.
- 청소년복지정책과 직접적인 관련이 있는 「헌법」 조항은 제 10 조, 제 11 조, 제 31 조, 제 32 조, 제 34 조 등이다.

[대한민국 헌법]

■ 제10조

모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다.
국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다.

■ 제11조

① 모든 국민은 법 앞에 평등하다. 누구든지 성별·종교 또는 사회적 신분에 의하여 정치적·경제적·사회적·문화적 생활의 모든 영역에 있어서 차별을 받지 아니한다.

■ 제31조

- ① 모든 국민은 능력에 따라 균등하게 교육을 받을 권리를 가진다.
- ② 모든 국민은 그 보호하는 자녀에게 적어도 초등교육과 법률이 정하는 교육을 받게 할 의무를 진다.
- ③ 의무교육은 무상으로 한다.
- ④ 교육의 자주성·전문성·정치적 중립성 및 대학의 자율성은 법률이 정하는 바에 의하여 보장된다.
- ⑤ 국가는 평생교육을 진흥하여야 한다.
- ⑥ 학교교육 및 평생교육을 포함한 교육제도와 그 운영, 교육재정 및 교원의 지위에 관한 기본적인 사항은 법률로 정한다.

■ 제32조

- ① 모든 국민은 근로의 권리를 가진다. 국가는 사회적·경제적 방법으로 근로자의 고용의 증진과 적정임금의 보장에 노력하여야 하며, 법률이 정하는 바에 의하여 최저임금제를 시행하여야 한다.
- ⑤ 연소자의 근로는 특별한 보호를 받는다.

■ 제34조

- ① 모든 국민은 인간다운 생활을 할 권리를 가진다.
- ④ 국가는 노인과 청소년의 복지향상을 위한 정책을 실시할 의무를 진다.

2) 청소년 기본법

(1) 입법배경과 의의

- 청소년 기본법은 청소년 관련 법률 중 상위의 법률적 성격을 지니며, 가장 대표적인 법으로, 청소년복지의 증진과 실현을 위한 기본적인 틀을 제공한다.
- 「청소년 기본법」은 1993년 「청소년 육성법」을 전면 개정하여 제정되었다.

- 청소년 육성법 : 청소년단체에 대한 국가와 지방자치단체의 지원을 통해서 청소년 육성을 도모하려는 것
- 청소년 기본법 : 청소년수련시설의 대대적인 건립과 청소년수련활동의 장려를 통해서 청소년을 육성하고자 하는 것

- 「청소년 기본법」을 근거로 국가는 매 5년마다 청소년정책에 관한 기본계획을 수립하고 청소년활동·보호·복지정책을 추진한다.
- 「청소년 기본법」에는 청소년의 권리, 책임이 명시되어 있고 청소년지도사, 청소년상담사, 청소년육성전담공무원, 청소년지도위원 등 청소년지도자 양성, 청소년단체에 대한 지원, 청소년육성기금의 구성과 사용 등에 관한 조항을 포함한다.
- 특히 「청소년 기본법」 제4조에서 ‘이 법은 청소년육성에 관하여 다른 법률보다 우선하여 적용한다.’라고 규정하고 있지만 ‘특별법’은 아니다.
- 「청소년 기본법」에서 명시하고 있는 청소년의 활동, 보호, 복지에 대한 구체적 사항은 개별법에서 별도로 명시하고 있어서 다소 선언적인 수준이라는 비판이 있다.
- 청소년을 정책대상으로 하는 각 부처의 사업을 총괄하고 조정할 수 있는 모법(母法)임에도 불구하고, 이에 대한 강제규정과 벌칙사항에 관한 내용이 제외되어 있다.
- 청소년 기본법은 청소년 관련 법률 중 상위의 법률적 성격을 지니며, 가장 대표적인 법이다.

※ 청소년복지 관련법의 개요

- 청소년복지 관련법이 최초로 만들어진 것은 1961년의 미성년자보호법과 아동복지법
- 1987년에 청소년 정책을 위한 근거법으로 청소년육성법 제정
- 1991년 청소년 기본법 제정
- 1997년 청소년 보호법 제정
- 2000년 청소년 성보호에 관한 법률제정
 - 2009년 아동·청소년의 성보호에 관한 법률로 명칭 변경
- 2004년 청소년복지 지원법, 청소년활동 진흥법 제정
- 2014년 학교 밖 청소년지원에 관한법률 제정

(2) 청소년 기본법의 목적

- 청소년 기본법은 청소년의 권리 및 책임과 가정·사회·국가·지방자치단체의 청소년에 대한 책임을 정하고 청소년정책에 관한 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 제 1 장 제 1 조에 명시함
- 청소년 기본법은 청소년복지 증진을 위한 국가의 의무를 규정하고, 청소년복지의 대상인 청소년의 범위를 정의하며, 청소년복지 증진을 위해서 국가가 어떤 기관을 통해서 어떤 일을 해야 하는지를 규정

(3) 청소년 기본법의 기본이념

- ① 이 법은 청소년이 사회 구성원으로서 정당한 대우와 권익을 보장받음과 아울러 스스로 생각하고 자유롭게 활동할 수 있도록 하며 보다 나은 삶을 누리고 유해한 환경으로부터 보호될 수 있도록 함으로써 국가와 사회가 필요로 하는 건전한 민주시민으로 자랄 수 있도록 하는 것을 기본이념으로 한다.
- ② 제 1 항의 기본이념을 구현하기 위한 장기적·종합적 청소년정책을 추진할 때에는 다음 각 호의 사항을 그 추진 방향으로 한다.<개정 2015. 2. 3.>
 1. 청소년의 참여 보장
 2. 창의성과 자율성을 바탕으로 한 청소년의 능동적 삶의 실현
 3. 청소년의 성장 여건과 사회 환경의 개선
 4. 민주·복지·통일조국에 대비하는 청소년의 자질 향상

(4) 청소년 기본법의 주요내용

- ① 제 1 장 총칙에서는 법의 목적, 기본이념, 정의, 다른 법률과의 관계, 청소년의 권리와 책임, 청소년 자치권 확대, 가정의 책임, 사회의 책임, 국가 및 지방자치단체의 책임, 교육 및 홍보 등이 규정되어 있음
 - “청소년”이란 9 세 이상 24 세 이하인 사람을 말한다(제 3 조).
 - 가정은 청소년육성에 관하여 1 차적 책임이 있음을 인식하여야 하며, 따뜻한 사랑과 관심을 통하여 청소년이 개성과 자질을 바탕으로 자기발전을 실현하고 국가와 사회의 구성원으로서의 책임을 다하는 다음 세대로 성장할 수 있도록 노력하여야 한다(제 6 조).
- ② 청소년정책의 총괄·조정에서, 청소년정책은 성평등가족부 장관이 관계 행정기관의 장과 협의하여 총괄·조정한다(제 9 조).
 - 청소년정책에 관한 주요 사항을 심의·조정하기 위하여 성평등가족부에 청소년정책위원회를 둔다(제 10 조).

- 청소년 분야의 전문가와 청소년이 참여하는 청소년특별회의를 해마다 개최하여야 한다는 것을 명시함으로써 청소년정책에서의 청소년 참여를 보장한다(제 12 조).
 - 청소년육성에 관한 기본계획을 5 년마다 수립하여야 한다(제 13 조).
 - 성평등가족부 장관은 기본계획 등 효율적인 청소년정책을 수립하기 위하여 3 년마다 청소년의 의식·태도·생활 등에 관한 실태조사를 실시하고 그 결과를 공표하여야 한다(15 조의 2 항).
 - 청소년의 능동적이고 자주적인 주인의식을 드높이고 모든 국민이 청소년육성에 참여하는 분위기를 조성하기 위하여 매년 5 월을 청소년의 달로 한다(제 16 조).
- ③ 제 4 장 청소년시설의 종류, 설치 및 운영에 관한 사항을, 청소년시설의 지도·감독에
서는 국가 및 지방자치단체는 청소년시설의 적합성, 공공성, 안정성에 대한 신뢰를 확
보하고 그 설치와 운영을 지원하기 위해 필요한 지도·감독을 할 수 있다.
- ④ 제 5 장 청소년지도(상담)사에 대하여, 성평등가족부장관은 청소년지도(상담)사 자격검
정에 합격하고 청소년지도사 연수기관에서 실시하는 연수과정을 마친 사람에게 청소
년지도(상담)사의 자격을 부여한다.
- ⑤ 제 6 장 청소년단체에서는 청소년단체의 역할, 청소년단체 임원의 결격사유, 벌금형의
분리선고, 청소년단체에 대한 지원 등, 수익사업, 한국청소년단체협의회, 지방청소년단
체협의회가 제시
- ⑥ 제 7 장 청소년활동 및 청소년 복지 등에서는 청소년활동을 지원하고 학교교육 등과
연계, 방과 후 활동지원, 청소년복지의 향상, 청소년 유익환경의 조성, 청소년유해환경
의 규제, 근로청소년보호를 위한 신고의무, 청소년 근로권익 보호지원을 제시
- ⑦ 제 8 장 청소년육성기금에서는 기금의 설치·조성·사용 및 지방청소년육성기금의 조
성 등을 제시

(5) 청소년 기본법에서 사용하는 용어

- ① “청소년”이란 9 세 이상 24 세 이하인 사람을 말한다. 다만, 다른 법률에서 청소년에
대한 적용을 다르게 할 필요가 있는 경우에는 따로 정할 수 있다.
- ② “청소년육성”이란 청소년활동을 지원하고 청소년의 복지를 증진하며 근로 청소년을
보호하는 한편, 사회 여건과 환경을 청소년에게 유익하도록 개선하고 청소년을 보호
하여 청소년에 대한 교육을 보완함으로써 청소년의 균형 있는 성장을 돕는 것을 말한
다.

- ③ “청소년활동”이란 청소년의 균형 있는 성장을 위하여 필요한 활동과 이러한 활동을 소재로 하는 수련활동·교류활동·문화활동 등 다양한 형태의 활동을 말한다.
- ④ “청소년복지”란 청소년이 정상적인 삶을 누릴 수 있는 기본적인 여건을 조성하고 조화롭게 성장·발달할 수 있도록 제공되는 사회적·경제적 지원을 말한다.
- ⑤ “청소년보호”란 청소년의 건전한 성장에 유해한 물질·물건·장소·행위 등 각종 청소년 유해 환경을 규제하거나 청소년의 접촉 또는 접근을 제한하는 것을 말한다.
- ⑥ “청소년시설”이란 청소년활동·청소년 복지 및 청소년보호에 제공되는 시설을 말한다.
- ⑦ “청소년지도자”란 다음 각 목의 사람을 말한다.
 - 가. 제 21 조에 따른 청소년지도사
 - 나. 제 22 조에 따른 청소년상담사
 - 다. 청소년시설, 청소년단체 및 청소년 관련 기관에서 청소년육성에 필요한 업무에 종사하는 사람
- ⑧ “청소년단체”란 청소년육성을 주된 목적으로 설립된 법인이나 대통령령으로 정하는 단체를 말한다.

3) 청소년 보호법

(1) 청소년 보호법의 의의

- 청소년 보호법은 청소년에게 유해한 매체물과 약물 등이 청소년에게 유통되는 것과 청소년이 유해한 업소에 출입하는 것 등을 규제한다.
- 청소년을 유해한 환경으로부터 보호·구제함으로써 청소년이 건전한 인격체로 성장할 수 있도록 함을 목적으로 한다.
- 청소년 보호법은 1997 년에 제정하였으며, “청소년”이란 ‘만 19 세 미만’인 사람을 말한다. 다만, 만 19 세가 되는 해의 1 월 1 일을 맞이한 사람은 제외한다.
- 이 법은 청소년유해환경의 규제에 관한 형사처벌을 할 때 다른 법률보다 우선하여 적용한다.

(2) 청소년 보호법의 주요내용

- ① 제 1 장 총칙에서는 법 제정의 목적, 정의, 가정의 역할과 책임, 사회의 책임, 국가와 지방자치단체의 책무, 다른 법률과의 관계를 제시
- ② 제 2 장 청소년유해매체물의 결정 및 유통 규제에서는 청소년유해매체물의 심의·결정, 등급 구분, 방송시간제한, 판매금지 등이 제시
 - 특히 디지털 성범죄, 온라인 도박 및 사행성 게임물에 대한 관리가 강화되고 있음

[청소년유해매체물의 심의 기준 (제7조)]

1. 청소년에게 성적인 욕구를 자극하는 선정적인 것이거나 음란한 것
 2. 청소년에게 포악성이나 범죄의 충동을 일으킬 수 있는 것
 3. 성폭력을 포함한 각종 형태의 폭력 행위와 약물의 남용을 자극하거나 미화하는 것
 4. 도박과 사행심을 조장하는 등 청소년의 건전한 생활을 현저히 해칠 우려가 있는 것
 5. 청소년의 건전한 인격과 시민의식의 형성을 저해(沮害)하는 반사회적·비윤리적인 것
 6. 그 밖에 청소년의 정신적·신체적 건강에 명백히 해를 끼칠 우려가 있는 것
- ② 제 1 항에 따른 기준을 구체적으로 적용할 때에는 사회의 일반적인 통념에 따르며 그 매체물이 가지고 있는 문학적·예술적·교육적·의학적·과학적 측면과 그 매체물의 특성을 함께 고려하여야 한다.
- ③ 청소년 유해 여부에 관한 구체적인 심의 기준과 그 적용에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

- 청소년시청 보호시간대
 - 평일 오전 7시부터 오전 9 시까지와 오후 1시부터 오후 10 시까지로 하고, 토요일과 공휴일, 방학기간에는 오전 7시부터 오후 10 시까지로, 청소년유해매체물을 방송해서는 안된다.
- 청소년보호위원회는 매체물이 청소년에게 유해한지를 심의하여 청소년에게 유해하다고 인정되는 매체물을 청소년 유해매체물로 결정하여야 한다(제 7 조).
- 2023 년 일부 방송사에서는 OTT(넷플릭스 등)나 온라인 동영상서비스(OTT)에 대한 적용범위 논의가 시작되어, 지상파 외 온라인 플랫폼에 대한 규제 필요성 논의가 진행 중이다.

③ 제 4 장에서는 청소년유해약물 등의 판매·대여 등의 금지, 청소년 고용 금지 및 출입 제한, 청소년유해행위의 금지, 청소년 통행금지·제한구역의 지정, 청소년에 대하여 가지는 채권의 효력 제한 등이 제시

④ 제 5 장 청소년 보호 사업의 추진에서는 청소년보호 종합 대책의 수립 및 청소년의 유해환경에 대한 대응능력 제고, 환각물질 중독치료, 청소년 보호·재활센터의 설치 운영 등이 제시

- 성평등가족부장관은 3 년마다 청소년유해환경으로부터 청소년을 보호하기 위한 종합대책을 수립·시행하여야 한다(제 33 조).

⑤ 제 6 장에서는 청소년보호위원회의 설치, 위원회의 구성, 위원장의 직무 및 회의, 위원의 임기, 위원의 직무상 독립과 신분 보장, 회의 및 운영 등이 제시

(3) 청소년보호위원회의 설치 및 역할(제 6 장)

- ① 청소년보호위원회 설치 : 성평등가족부장관 소속으로 청소년보호위원회를 둔다.
 - 청소년유해매체물, 청소년유해약물 등, 청소년유해업소 등의 심의·결정 등에 관한 사항
 - 유해매체물을 발행, 수입, 유통, 표시위반 등에 따른 과징금 부과에 관한 사항
 - 성평등가족부장관이 청소년보호를 위하여 필요하다고 인정하여 심의를 요청한 사항
 - 그 밖에 다른 법률에서 위원회가 심의·결정하도록 정한 사항
- ② 위원회 구성
 - 위원회는 위원장 1 명을 포함한 11 명 이내의 위원으로 구성하되, 고위공무원단에 속하는 공무원 중 성평등가족부장관이 지명하는 청소년 업무 담당 공무원 1 명을 당연직 위원으로 한다.
- ③ 위원회 임기
 - 위원의 임기는 2 년으로 하며, 연임할 수 있다. 다만, 당연직 위원의 임기는 그 재임기간으로 한다.

4) 청소년복지 지원법

(1) 청소년복지 지원법의 의의

- 기존의 청소년 기본법이 청소년복지의 향상을 실현하는데 다소 한계가 있다는 측면에서 청소년복지 향상을 위한 「청소년복지 지원법」이 제정되어 청소년복지를 담당하는 법이다.
- 기존의 청소년육성을 대표하는 「청소년 기본법」과 청소년보호를 중심으로 하는 「청소년 보호법」으로 양분되어 있던 체계에서 청소년복지 부분만을 담당하는 「청소년복지 지원법」이 제정되었다는 점이 그 의의라고 할 수 있다.
- 「청소년 기본법」 제 49 조 제 4 항에 따라 청소년복지 향상에 관한 사항을 규정함을 목적으로 제정한 법이다.

(2) 청소년복지 지원법의 용어 의미

- “청소년”은 청소년 기본법 제 3 조제 1 호에 해당하는 사람을 말한다.
- “청소년복지”란 청소년 기본법 제 3 조제 4 호에 따른 청소년복지를 말한다.
- “보호자란”란 친권자, 법정대리인 또는 사실상 청소년을 양육하는 사람을 말한다.
- “위기청소년”이란 가정 문제가 있거나 학업 수행 또는 사회 적응에 어려움을 겪는 등 조화롭고 건강한 성장과 생활에 필요한 여건을 갖추지 못한 청소년을 말한다.

- “가정 밖 청소년”이란 가정 내 갈등·학대·폭력·방임, 가정해체, 가출 등의 사유로 보호자로부터 이탈된 청소년으로서 사회적 보호 및 지원이 필요한 청소년을 말한다.
- “청소년부모”란 자녀를 양육하는 부모가 모두 청소년인 사람을 말한다.
 - 단, 최신 개정에 따라 "자녀를 양육하는 부모 중 한 명 이상이 청소년인 경우"로 표현할 수도 있다.

(3) 청소년복지 지원법의 주요 내용

- ① 제 1 장 총칙은 청소년 기본법의 제 49 조 제 4 항에 따라 청소년복지 향상에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다고 명시하고 있다.
 - 청소년과 청소년복지는 청소년 기본법의 용어의 정의를 따른다고 명시하고, 위기청소년에 대한 용어의 정의를 제시하였다.
- ② 제 2 장 청소년의 우대 등에서는 국가 또는 지방자치단체는 청소년이 이용하는 시설에 대해 이용료를 면제하거나 할인할 수 있다고 명시하였다.
 - 특히 9세 이상 18세 이하의 청소년에게 청소년증을 발급(2004년 1월)할 수 있다는 제4조의 제1항은 학교 밖 청소년을 대상으로 한 지원이 중심이라고 할 수 있다.
- ③ 제 3 장 청소년의 건강보장에서 국가 및 지방자치단체는 청소년의 건강증진 및 체력 향상을 위한 질병 예방, 건강 교육 등의 필요한 시책을 수립하여 청소년 체력검사와 건강진단을 실시할 수 있다고 제시하였다.
- ④ 제 4 장은 지방자치단체의 장이 관할구역의 위기청소년을 조기에 발견하여 보호하고, 청소년복지 및 청소년보호를 효율적으로 수행하기 위하여 청소년통합지원체계를 구축·운영하여야 한다고 명시하였다.
- ⑤ 제 5 장 위기청소년 지원에서는 국가 및 지방자치단체가 위기청소년에게 필요한 사회적·경제적 지원(생활지원, 학업지원, 의료지원, 직업훈련지원, 청소년활동지원 등)을 할 수 있다고 하였다.
- ⑥ 제 7 장 청소년복지지원기관에서는 정부 차원의 한국청소년상담복지개발원의 설립 및 사업 내용이 제시되어 있다.
- ⑦ 제 8 장 청소년복지시설에서는 청소년복지시설이란 청소년 기본법 제 17 조에 근거하여 청소년복지에 제공되는 시설을 명시하고 있다.

청소년쉼터	가출청소년에 대하여 가정·학교·사회로 복귀하여 생활할 수 있도록 일정 기간 보호하면서 상담·주거·학업·자립 등을 지원하는 시설
청소년자립지원관	일정 기간 청소년쉼터의 지원을 받았는데도 가정·학교·사회로 복귀하여 생활할 수 없는 청소년에게 자립하여 생활할 수 있는 능력과 여건을 갖추도록 지원하는 시설
청소년치료재활센터	학습·정서·행동상의 장애를 가진 청소년을 대상으로 정상적인 성장과 생활을 할 수 있도록 해당 청소년에게 적합한 치료·교육 및 재활을 종합적으로 지원하는 거주형 시설

5) 청소년활동 진흥법(약칭 : 청소년활동법)

(1) 청소년활동 진흥법 의의

- 「청소년활동 진흥법」은 2004년 2월에 제정되었으며, 총칙, 청소년활동의 보장, 청소년활동시설, 청소년수련활동의 지원, 청소년교류활동의 지원, 청소년 문화활동의 지원 등으로 구성되어 있다.

(2) 청소년활동 진흥법의 목적

- 이 법은 「청소년 기본법」 제 47조 제 2항에 따라 다양한 청소년활동을 적극적으로 진흥하기 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

(3) 청소년활동 진흥법의 주요 내용

- 청소년은 다양한 청소년활동에 주체적이고 자발적으로 참여하여 자신의 꿈과 희망을 실현할 충분한 기회와 지원을 받아야 한다.
- 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는 데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다.
- 국가 및 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.
- 국가는 청소년수련활동이 청소년의 균형 있는 성장에 기여할 수 있도록 그 내용과 수준을 향상시키기 위하여 청소년수련활동 인증제도를 운영하여야 한다.

6) 아동·청소년의 성보호에 관한 법률(약칭 : ‘아청법’, ‘청소년성보호법’)

(1) 아동·청소년의 성보호에 관한 법률의 의의

- 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」은 2000년 2월에 제정된 「청소년의 성보호에 관한 법률」이 2009년 명칭이 변경되며 개정된 것이다.

- 본 법은 이른바 ‘원조교제’ 등 청소년의 성을 매매하는 행위가 심각한 사회문제가 되면서 「청소년보호법」만으로는 처리하기 어려웠기 때문에 청소년의 성을 보호하기 위해서 제정되었다.
- 본 법에서 성매수자는 형사처분이지만, 성매매 청소년은 형사처분하는 대신 필요한 경우 소년법 등의 보호처분을 부과한다.

(2) 아동·청소년의 성보호에 관한 법률의 목적

- 아동·청소년 대상 성범죄의 처벌과 절차에 관한 특례를 규정하고 피해아동·청소년을 위한 구제 및 지원 절차를 마련하며, 아동·청소년대상 성범죄자를 체계적으로 관리함으로써 아동·청소년을 성범죄로부터 보호하고 아동·청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 함을 목적으로 한다.

(3) 아동·청소년의 성보호에 관한 법률의 주요 내용

- ① “아동·청소년”이란 19 세 미만의 자로서 「청소년 보호법」상의 청소년 연령과 동일하다. 단 아동·청소년이 성을 사는 행위의 상대방이 된 경우, 해당 아동·청소년은 ‘피해아동·청소년’이 아닌 ‘대상아동·청소년’으로 분류되어 「소년법」에 의한 소년보호재판을 받을 수 있다.
- ② 아동·청소년을 성범죄로부터 보호하기 위한 국가와 지방자치단체, 사회의 의무 및 책임에 대해 명시하였다.
- ③ 아동·청소년의 성을 사는 행위와 성을 사기 위하여 하는 행동에 대해 각각의 처벌을 다루고 있으며, 구체적인 사항은 다음과 같다.

▪ 아동·청소년의 성을 사는 행위를 한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역 또는 2천만 원 이상 5천만 원 이하의 벌금에 처한다. ▪ 아동·청소년의 성을 사기 위하여 아동·청소년을 유인하거나 성을 팔도록 권유한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다.

- ④ 성범죄로 유죄판결이 확정된 자의 신상정보 공개와 취업제한 등에서는 등록정보의 공개, 고지, 아동·청소년 관련기관 등에서의 취업제한 등이 제시되어 있다.
 - 신상정보의 공개 범위는 다음과 같다.

1. 성명
2. 나이
3. 주소 및 실제거주지(「도로명주소법」 제2조 제3호의 도로명 및 같은 조 제5호의 건물번호까지로 한다)
4. 신체정보(키와 몸무게)
5. 사진
6. 등록대상 성범죄 요지(판결일자, 죄명, 선고형량을 포함한다)
7. 성폭력범죄 전과사실(죄명 및 횟수)
8. 「전자장치 부착 등에 관한 법률」에 따른 전자장치 부착 여부

- 아동·청소년대상 성범죄 또는 성인대상 성범죄로 형 또는 치료감호를 선고받아 확정된 자는 집행이 유예·면제된 날부터 10년 동안 가정을 방문하여 아동·청소년에게 직접교육서비스를 제공하는 업무에 종사할 수 없다고 명시하였다.

■ 학습정리

1. 청소년복지 관련법의 의의

- 우리나라 청소년 정책은 「헌법」과 「청소년 기본법」을 근간으로 하여, 1997년 「청소년 보호법」, 2004년 2월 「청소년활동 진흥법」과 「청소년복지 지원법」이 제정되면서 활동·보호·복지정책 추진을 위한 법적 기반이 마련되었다.

2. 청소년복지와 관련법

1) 헌법

- 「헌법」은 청소년을 포함한 국민이 인간으로서의 존엄과 가치, 행복을 추구할 권리와 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권에 대한 국가의 의무를 명시한 기본법이다.
- 「헌법」은 모든 법의 근간이 되며, 청소년은 「헌법」에서 명시한 국민으로서의 권리와 의무를 지닌다.

2) 청소년 기본법

- 청소년 기본법은 청소년 관련 법률 중 상위의 법률적 성격을 지니며, 가장 대표적인 법으로 청소년복지의 증진과 실현을 위한 기본적인 틀을 제공한다.
- 청소년 기본법에서 “청소년”이란 9세 이상 24세 이하인 사람을 말한다.

3) 청소년 보호법

- 청소년 보호법의 목적은 청소년에게 유해한 매체물과 약물 등이 청소년에게 유통되는 것과 청소년이 유해한 업소에 출입하는 것 등을 규제하기 위함이다.
- 청소년 보호법은 1997년에 제정하였으며, 이 법에서 “청소년”이란 만 19세 미만인 사람이다.
- 청소년보호위원회는 매체물이 청소년에게 유해한 지를 심의하여 청소년에게 유해하다고 인정되는 매체물을 청소년 유해매체물로 결정하여 규제할 수 있다.

4) 청소년복지 지원법

- 「청소년복지 지원법」은 국가 차원의 청소년 복지향상 정책을 수립·시행하기 위한 측면과 국가 및 지방자치단체 차원의 특별한 지원이 필요한 청소년을 우선적으로 배려하기 위한 측면, 그리고 국가 및 지방자치단체 차원의 청소년의 삶의 질을 향상시키기 위하여 제정되었다.
- 청소년증을 통한 학교 밖 청소년에 대한 지원과 위기청소년 지원 등을 명시하고 있어, 상대적으로 복지 사각지대에 놓여 있는 청소년을 대상으로 보다 적극적인 의지를 담고 있다.

5) 청소년활동 진흥법

- 「청소년활동 진흥법」은 2004년 2월에 제정되었으며, 총칙, 청소년활동의 보장, 청소년활동시설, 청소년수련활동의 지원, 청소년교류활동의 지원, 청소년 문화활동의 지원 등으로 구성되어 있다.
- “청소년활동”이란 청소년의 균형 있는 성장을 위하여 필요한 활동과 이러한 활동을 소재로 하는 수련활동·교류활동·문화활동 등 다양한 형태의 활동을 말한다.

6) 아동·청소년의 성보호에 관한 법률

- 아동·청소년 대상 성범죄의 처벌과 절차에 관한 특례를 규정하고 피해아동·청소년을 위한 구제 및 지원 절차를 마련하며, 아동·청소년대상 성범죄자를 체계적으로 관리함으로써 아동·청소년을 성범죄로부터 보호하고 아동·청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 함을 목적으로 한다.